AIRBUS

Purchase order Product

PO number **6500199283**
PO Date 19.08.2026
Contact person Catalin Dumitru Vartic
Telephone
Address of correspondence

Billing address Airbus Aerostructures S.R.L.
Str. Hermann Oberth, nr. 30
Ghimbav, Brasov, Romania

Your vendor number with us 34358513

AKRO SRL
ZIZINULUI NR.110
500407 BRASOV

Please deliver to:
Airbus Aerostructure S.R.L
Terms deliv. DAP Delivery at Place

Please send an order confirmation within maximum 24 hours.
Payment conditions are valid after after receiving the goods and the original invoice, issued and received within 3 days after goods' reception.

Curr. ***EUR***

Item	Material		Description	
	order qty.	Unit	Price per unit	Net Value
00010			MF Statie dedurizare duplex	
	1	Each	9.756,00	9.756,00

Deliv. date 18.09.2026
Rel. ord./contr. 4500005128 Item 00010

Statie de dedurizare duplex # 450L rasina pe fiecare coloana, racord de 2”
Filtru de impuritati NW 500 # racord 2" complet echipat # fisa tehnica anexata (echipat cu o membrana lavabila din nylon la 150 microni)

Include livrarea produselor la beneficiar.

Montajul, asamblarea si PIF-ul intra in sarcina beneficiarului.

Total net value excl. tax in EUR 9.756,00

Payment Terms 30 days end of month, due 10th following month

TERMENI #I CONDI#II GENERALE

DEACHIZI#IE PRODUSE ALE AIRBUS AEROSTRUCTURES SRL

1.Aplicabilitate
1.1Ace#ti Termeni #i Condi#ii Generale (#TCG") se aplic# tuturor achizi#iilor de Produse efectuate de c#tre Airbus Aerostructures S.R.L. ,cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 30, jude#ul Bra#ov, identificat# cu J08/816/2011 #i CUI RO 25932794, (#AAR") de la oricare dintre partenerii s#i de afaceri, în calitate de Vânz#tori. În prezentul document AAR #i Vânz#torul vor fi denumi#i în mod singular #Partea" #i colectiv #P#r#ile".
1.2Orice al#i termeni #i condi#ii ale Vânz#torului care derog# de la prezentele TCG nu sunt obligatorii pentru AAR, chiar dac# AAR nu se opune în mod expres acestora ori dac# Vânz#torul declar# c# el va livra doar în acord cu condi#iile sale generale sau dac# acestea sunt incluse în confirmarea de comand# sau în orice alte documente care înso#esc Produsele. De asemenea, acceptarea #i plata Produselor nu vor fi interpretate fiind o acceptare a condi#iilor generale ale Vânz#torului.
1.3TCG sunt aplicabili în m#sura în care P#r#ile nu derog# de comun acord în mod expres de la acestea, în scris, printr-un contract distinct ori prin Documentele Contractuale, astfel cum acestea sunt definite în art.2.2 de mai jos.

2.Obiectul rela#iilor comerciale
2.1Prin acceptarea comenzii emise de c#tre AAR Vânz#torul se oblig# s#-i livreze acestuia Produsele la pre#ul stabilit, (denumite în cele ce urmeaz# împreun#, dar #i fiecare în parte #Produsele"), în cantit##ile #i la calitatea solicitate de c#tre AAR.
2.2Vânzarea Produselor se desf##oar# numai în conformitate cu comenzile transmise de c#tre AAR #i acceptate de c#tre Vânz#tor. Comenzile, confirm#rile de comand# #i orice documente care eman# de la P#r#i în leg#tur# cu derularea rela#iilor comerciale reprezint# Documente Contractuale, fac parte integrant# din prezentele TCG #i constituie bazele raportul juridic contractual dintre P#r#i.
2.3Vânz#torul va fi responsabil pentru orice înc#lcare a prezentelor TCG, datorat# ac#iunii sau inac#iunii sau produs# cu inten#ie, din culp# sa grav#, din neglijen## sau impruden## sa sau a furnizorilor, distribuitorilor sau dealerilor Vânz#torului.
2.4Cu excep#ia cazului în care este convenit altfel în scris, fiecare Parte va suporta toate costurile #i cheltuielile care îi revin legate de rela#iile de afaceri ce se vor desf##ura între acestea.

3.Condi#ii de calitate
3.1Produsele vor îndeplini condi#iile de calitate garantate de produc#tor #i confirmate prin certificatele de garan#ie, declara#ia de conformitate, fi#a tehnic# a Produsului, avizele #i permisele necesare etc. Produsele vor fi obligatoriu înso#ite #i de specifica#ia tehnic#, certificatele de calitate #i/ sau de garan#ie, avizele de înso#ire, factura în original, greutatea #i natura ambalajului, dac# este cazul #i orice alte documente sau date solicitate de AAR.
3.2Vânz#torul se oblig# s# aduc# la cuno#tin#a AAR orice fel de modific#ri intervenite în documentele de calitate ale Produselor.

4.Ambalarea, marcarea, etichetarea/ timbrarea #i siguran#a Produselor
4.1Vânz#torul se oblig# s# asigure #i s# garanteze trasabilitatea Produselor livrate prin ambalarea, marcarea, etichetarea #i timbrarea conform legii, a tuturor loturilor comercializate, în ambalaje adecvate, care s# permit# transportarea #i p#strarea lor în condi#ii optime #i în deplin# siguran##.
4.2Vânz#torul va preda Produsele cu respectarea precau#iilor care se impun referitoare la securitatea m#rfurilor, precum #i cu men#ionarea termenului de valabilitate/ garan#ie al acestora, data fabrica#iei #i a livr#rii, modul de transport #i condi#iile de p#strare/depozitare, dup# caz.

5.Condi#ii de livrare, termene de livrare, recep#ia #i transportul Produselor
5.1 Livrarea Produselor se va efectua conform comenzilor emise în scris de AAR. Vânz#torul va transmite în termen de 24 de ore confirmarea de comand# c#tre AAR. Dac# P#r#ile nu agreeaz# altfel prin oferta ini#ial# a Vânz#torului, termenele de livrare vor fi stabilite de c#tre AAR în comenzi.
5.2 Livr#rile par#iale nu sunt permise decât cu acordul expres al AAR.
5.3 AAR este în drept s# anuleze o comand# în termen de 48 de ore de la transmiterea acesteia, pentru motive justificate. Anularea comenzii dup# termenul men#ionat se poate realiza prin acordul P#r#ilor.
5.4 În situa#ia în care Vânz#torul nu poate onora comenzile la termenele stabilite, acesta are obliga#ia notific#rii AAR, cu cel pu#in 5 zile lucr#toare înainte de livrare. AAR este în drept s# accepte prelungirea termenului de livrare pentru cazuri justificate #i documentate ori s# anuleze comanda f#r# a renun#a la aplicarea penalit##ilor stipulate la art.5.11.
5.5 Recep#ia cantitativ# a Produselor va fi efectuat# de c#tre AAR pe baza informa#iilor cuprinse în avizul de înso#ire a m#rfii #i/ sau factur#.
5.6 În cazul în care, cu ocazia recep#iei sau, ulterior, pe m#sur# ce Produsele sunt utilizate în procesul de produc#ie AAR constat# existen#a unor abateri cantitative sau calitative ale Produselor, Vânz#torul se oblig#, la cererea AAR, s# solu#ioneze neconformit##ile reclamate într-un termen rezonabil dar nu mai mare decât termenul men#ionat de AAR în comanda ini#ial#. De asemenea, Vânz#torul se oblig# ca, în termen de maxim 2 zile lucr#toare de la data reclama#iei înaintat# de AAR, s# ridice Produsele reclamate, pe cheltuiala sa, de la sediul AAR.
5.7 Având în vedere natura activit##ii AAR, AAR are dreptul s# refuze primirea Produselor #i din cauza unor deficien#e minore.
5.8 Produsele care nu corespund comenzii #i care sunt identificate astfel la momentul livr#rii, vor fi preluate de c#tre Vânz#tor pe traseul de retur al transportatorului sau într-un termen scurt agreat de P#r#i.
5.9 Cheltuielile efectuate cu înlocuirea/completarea Produselor se suport# exclusiv de c#tre Vânz#tor. În cazul în care Vânz#torul refuz# ridicarea Produselor conform art. 5.8, AAR este exonerat de orice r#spundere privind paza Produselor.
5.10 Livrarea Produselor se va efectua prin mijloace de transport organizate de c#tre Vânz#tor, pe cheltuiala sa. Livr#rile vor fi f#cute DAP, INCOTERMS 2000, sediul AAR, în zilele de luni pân# vineri, în intrevalul orar 08.00 - 16.00. Riscurile #i proprietatea asupra Produselor trec de la Vânz#tor la AAR la data recep#iei f#r# obiec#iuni asupra Produselor.
5.11 Orice întârziere în executarea obliga#iilor de livrare a Produselor din vina Vânz#torului cu mai mult de 2 zile lucr#toare de la data stabilit# a livr#rii, va indrept##i AAR sa pretind# penalit##i în valoarea de 0,5% din valoarea comenzii nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.
5.12 Livr#rile în avans sunt permise doar cu acordul AAR #i nu îl vor obliga pe acesta la plata facturilor aferente înainte de termenele de plat# agreate #i practicate de P#r#i în mod uzual.

6. Reclama#ii
6.1 Vânz#torul va r#spunde reclama#iilor AAR în termen de 24 de ore lucr#toare de la primirea acestora prin orice mijloc de comunicare care asigur# confirmarea primirii de c#tre destinatar. Reclama#iile vor fi solu#ionate într-un termen rezonabil dar nu mai mare decât termenul prev#zut de AAR în comanda ini#ial#.
6.2 În cazul în care Vânz#torul nu respect# termenul de r#spuns sau de solu#ionare al reclama#iei, AAR este în drept s# calculeze #i s# re#in# penalit##i de întârziere de 0.1% pe zi de întârziere aplicat# asupra valorii Produselor reclamate. De asemenea, Vânz#torul va fi #inut r#spunz#tor pentru orice pierdere direct# sau indirect#, cost suportat ori sanc#iune pecuniar# suportat# de c#tre AAR #i rezultat# din întârzierea solu#ion#rii sau refuzul / ignorarea solu#ion#rii reclama#iei.
6.3 În cazul în care Produsele sunt neconforme calitativ ori acestea se defecteaz# în perioada de garan#ie, AAR este în drept ca, la alegerea sa #i pe cheltuiala Vânz#torului , fie s# cear# repararea Produsului defect sau neconform, fie s# cear# livrarea unui nou Produs. AAR î#i p#streaz# dreptul de a cere plata de desp#gubiri în locul execut#rii obliga#iei de înlocuire sau repara#ie a Produselor neconforme ori defecte.

7. Pre#ul Produselor, modalitatea de plat#
7.1 AAR se oblig# s# achite contravaloarea Produselor în termen de 30 de zile calculate de la finalul lunii în care s-a primit factura emis# conform reglement#rilor legale in vigoare, pe data de 10 a lunii urm#toare (30 EoM 10), prin virament bancar.
7.2 Orice întârziere în executarea obliga#iilor de plat# din vina exclusiv# a AAR va îndrept##i Vânz#torul s# pretind# penalit##i în cuantum de 0,01 % din valoarea debitului neachitat, pentru fiecare zi de întârziere.
7.3 În cazul în care AAR întârzie plata oric#rei facturi, Vânz#torul nu va suspenda/ sista îndeplinirea propriilor obliga#ii.
7.4 Vânz#torul nu va avea dreptul s# solicite plata pentru comenzi care fac obiectul unor reclama#ii ale AAR. În atare situa#ie, AAR nu se afl# în întârziere, iar plata nu este datorat# decât de la data la care P#r#ile rezolv# reclama#ia înaintat# de c#tre AAR.
7.5 AAR nu va achita livr#ri par#iale Vânz#torului, decât în situa#ii excep#ionale #i doar în urma unei confirm#ri scrise din partea AAR.
7.6 Dac# pre#ul este exprimat în EUR, Produsele vor fi facturate de c#tre Vânz#tor la cursul de schimb EUR/RON stabilit de Banca Na#ional# a României din data emiterii facturii.
7.7 Dreptul AAR la orice tip de ac#iune în preten#ii se prescrie în termen de 5 ani de la data la care obliga#ia devine exigibil#, iar Vânz#torul trebuia s# o execute conform prezentelor TCG #i oric#ror condi#ii speciale agreate de P#r#i.

8. Conduita P#r#ilor
8.1 Vânz#torul î#i asum# urm#toarele obliga#ii:
a) s# livreze c#tre AAR Produsele în cantit##ile, de calitatea #i specifica#iile comandate #i la termenele confirmate de P#r#i;
b) s# emita #i s# transmit# c#tre AAR documentele necesare pentru toate Produsele livrate;
c) s# livreze numai Produse aflate în termenul de valabilitate/ garan#ie oferit de c#tre produc#tor;
d) s# emit# facturi aferente Produselor livrate;
e) s# rezolve orice tip de reclama#ie legat# de Produse sau livrare în termenul men#ionat;
f) s# respecte termenele de livrare/ completare Produse/ înlocuire Produse agreate cu AAR prin comand# #i confirmarea de comand# sau prin orice alt document semnat de ambele P#r#i;
g) s# se ab#in# de la orice ac#iune/ inac#iune prin care ar leza imaginea #i credibilitatea AAR-ului pe pia## #i printre angaja#ii AAR;
h) s# p#streze confiden#ialitatea informa#iilor furnizate de AAR pe parcursul derul#rii rela#iei de business;
i) s# nu cesioneze crean#e sau obliga#ia comercial# dintre p#r#i f#r# acordul prealabil al AAR;
j) s# nu întreprind# #i s# se ab#in# de la orice ac#iune de concuren## neloiala sau lezarea imaginii AAR. Prin concuren## neloial# se în#elege:
(i) denigrarea AAR sau a activit##ii sale, realizat# prin comunicarea sau r#spândirea de c#tre Vânz#tor sau reprezentan#ii/ angaja#ii s#i de informa#ii care nu corespund realit##ii de natur# s# îi lezeze interesele,
(ii) orice alte practici comerciale care contravin uzan#elor cinstite #i principiului general al bunei-credin#e #i care produc sau pot produce pagube AAR.
k) sa în#tiin#eze Beneficiarul în scris, anterior schimb#rii oric#rei informa#ii de identificare a societ##ii (ex. sediul social, cont IBAN etc.) incluse în documentele oficiale emise de aceasta (ex. factur#) #i asupra oric#ror modific#ri, ini#iative sau incapacit##i care ar putea s# afecteze desf##urarea rela#iilor de business dintre P#r#i;
În lipsa acestei în#tiin#ări, Beneficiarul va fi exonerat de orice răspundere privind posibila eroare/întârziere la plată datorată viramentului într-un cont închis/eronat.
l) să adere la Codul de Conduit# al Furnizorilor Airbus sau sa asigure AAR ca propriul lor cod de conduit# precum #i practicile actuale de sustenabilitate în rela#iile din lan#ul de aprovizionare respect# principiile prezentate în Codul de Conduit# al Furnizorilor Airbus. Codul de Conduita al furnizorilor Airbus poate fi descarcat aici:
https://www.airbus.com/en/becoming-an-airbus-supplier#code-of-conduct-coc

8.2 AAR î#i asum# urm#toarele obliga#ii:
a) s# solicite exclusiv pe baza de comand# scris# furnizarea Produselor;
b) s# efectueze plata pentru Produse conforme la termenele #i în modalit##ile prev#zute în comanda/ confirmarea de comand#;
c) s# asigure recep#ia cantitativ# #i calitativ# a Produselor;
d) s# depoziteze Produsele livrate de c#tre Vânz#tor numai în condi#iile specificate pe ambalaj sau documentele tehnice #i s# le foloseasc# conform destina#iei specificate;
e) s# informeze pe Vânz#tor în termen de 24 de ore asupra oric#rei schimb#ri a datelor de identificare a societ##ii comerciale (sediu, num#r de înregistrare la Registrul Comer#ului, cont bancar etc.)

sau datelor de contact;
f) s# nu întreprind# #i s# se ab#in# de la orice ac#iune de concuren## neloial# sau lezarea imaginii Vânz#torului. Prin concuren## neloial# se în#elege:
(i) denigrarea Vânz#torului sau a Produselor sale, realizat# prin comunicarea sau r#spândirea de c#tre AAR sau reprezentan#ii/angaja#ii s#i de informa#ii care nu corespund realit##ii despre activitatea Vânz#torului sau despre Produsele sale, de natur# s# îi lezeze interesele,
(ii) orice alte practici comerciale care contravin uzan#elor cinstite #i principiului general al bunei-credin#e #i care produc sau pot produce pagube Vânz#torului.
8.3 Vânz#torul în#elege #i accepta în mod expres c#, în lipsa unor prevederi legale contrare exprese, toate obliga#iile sale rezultând din sau în leg#tur# cu rela#iile de afaceri cu AAR sunt obliga#ii esen#iale #i de rezultat.

9. Audit #i Control din partea AAR
9.1 AAR este îndrept##it#, prin intermediul auditorilor/evaluatorilor sai interni sau externi, s# desf##oare ac#iuni de auditare, evaluare, monitorizare, recenzie #i (sau) inspectie (#Audit") cu scopul de a verifica dac# Vânz#torul a respectat toate obliga#iile prev#zute în acest Contract #i în "Codul de Conduit# al Furnizorilor Airbus".
9.2 Acest tip de Audit se poate desf##ura oricând în timpul programului de lucru, off site #i/sau on site la sediul Vânz#torului #i la unit##ile de lucru ale subcontractorilor/prestatorilor implica#i în procesul de îndeplinire a obliga#iilor care decurg din prezentul Contract, cu scopul de a verifica, dup# caz în func#ie de aplicabilitate:
- toate metodele implementate de Vânz#torul pentru a asigura conformarea la prevederile incluse în Codul de Conduit# al Furnizorilor Airbus #i în toate Legile Aplicabile în materie de anticorup#ie, protectia datelor personale, controlul exporturilor, durabilitate #i mediu
- toate metodele implementate pentru a se conforma atat cerintelor de calitate, design, securitate care sunt relevante pentru îndeplinirea Contractului, cât #i altor cerin#e contractuale
9.3 Vânz#torul va colabora pe deplin cu Beneficiarul #i auditorii/evaluatorii sai interni sau externi #i va facilita accesul c#tre toate unit##ile #i datele necesare, în baza unui program stabilit în mod rezonabil #i de comun acord între P#r#i, necesar scopului unui astfel de audit.

10. Garan#ii
10.1 Vânz#torul se angajeaz# s# înlocuiasc# sau s# completeze Produsele cu defecte care au existat la momentul livr#rii/recep#iei #i care nu erau cunoscute de c#tre Vânz#tor, constând într-o eroare de produc#ie/ fabrica#ie sau de material, deficien## de depozitare în condi#ii optime sau manevrare la înc#rcarea Produselor în mijloacele de transport.
10.2 Vânz#torul garanteaz# contra evic#iunii, conform art. 1.695 Codul Civil.
10.3 Vânz#torul se oblig# s#-l garanteze AAR împotriva viciilor ascunse #i aparente ale Produselor. AAR este dator s# denun#e Vânz#torului viciile aparente fie la data livr#rii, fie ulterior pe m#sur# ce Produsele sunt folosite în procesul de produc#ie, iar viciile ascunse în termen de 2 zile lucr#toare de la descoperirea lor.
10.4 Vânz#torul declar# #i accept# în mod expres c# termenele asumate prin TCG nu reprezint# o obliga#ie a c#rei asumare sau executare este prea oneroas# sau dificil#.
10.5 Dreptul la ac#iune în r#spundere pentru vicii se prescrie în termen de 5 ani de la data livr#rii Produselor.

11. Confiden#ialitatea informa#iilor
11.1 Pentru scopul prezentului TGC, #Informa#ie Confiden#ial#" înseamn# orice tip de informa#ie care are leg#tur# cu una dintre P#r#i #i care ii este pus# la dispozi#ie sau comunicat# celeilalte P#r#i de c#tre sau în numele P#r#ii sau pe care cealalt# Parte o va cunoa#te întâmpl#tor sau accidental, fie anterior, fie posterior datei încheierii unei rela#ii de afaceri #i/ sau a Contractului, în forma scris#, vizual# sau pe un suport care permite citirea, inclusiv prin fax sau prin orice alte forme de transmitere pe cale electronic#, sau pe cale verbal#.
11.2 P#r#ile se oblig# ca, pe perioada derul#rii rela#iilor de afaceri dintre ele #i dup# data încet#rii acestora, pe perioad# nedeterminat#:
i. S# nu dezv#luie unei ter#e p#r#i, f#r# acordul prealabil exprimat în scris al celeilalte P#r#i, informa#iile confiden#iale;
ii. S# foloseasc# informa#iile confiden#iale primite de la cealalt# Parte numai în leg#tur# cu #i în vederea activit##ilor desf##urate ca urmare a derul#rii rela#iei contractuale, iar nu în alte scopuri;
iii. S# nu efectueze #i s# nu permit# efectuarea de copii a Informa#iei Confiden#iale sau a oric#ror reproduceri a acesteia;
iv. S# informeze de îndat# Partea cealalt# dac# ia cuno#tin## de faptul c# o Informa#ie Confiden#ial# a fost dezv#luit# unui ter#.
11.3 Partea va fi exonerat# de r#spunderea privind dezv#luirea de Informa#ii Confiden#iale dac# informa#ia confiden#ial#:
i. Este accesibil# public la momentul dezv#luirii acesteia;
ii. Era de#inut# legitim de c#tre Parte înainte de a fi dezv#luit# (fapt ce poate fi demonstrat prin înscrisuri sau prin alte mijloace de prob# rezonabile #i pertinente) #i nu era supus# niciunei restric#ii cu privire la utilizarea sau dezv#luirea ei înainte de a fi astfel dezv#luit#;
iii. Este dezv#luit# la solicitarea instan#elor judec#tore#ti sau a autorit##ilor publice cu atribu#ii de cercetare si control, Partea fiind, potrivit legii române, obligat# sa r#spund#.

11.4 Pentru situa#ia în care Vânz#torul încalc# obliga#ia de confiden#ialitate, P#r#ile convin expres o clauza în valoare de 50.000 Euro pentru fiecare caz dovedit de înc#lcare a obliga#iei de confiden#ialitate, ce reprezint# suma minima la care este îndrept##it AAR cu titlu de daune-interese (reparare a prejudiciului), f#r# a fi #inut s# fac# nicio dovada in privin#a existen#ei #i întinderii prejudiciului. AAR va fi, de asemenea, îndrept##it la orice sume în completare, peste valoarea clauzei penale, în m#sura în care va face, în condi#iile dreptului comun, dovada unui prejudiciu de o valoare mai însemnat#.
11.5 In cazul primirii de Informa#ii Confiden#iale ce nu îi sunt destinate, Partea are obliga#ia de a returna respectivele informa#ii proprietarului sau de a le distruge, având acceptul anterior al proprietarului informa#iei.
11.6 Vânz#torul poate men#iona AAR sau poate folosi denumirea acestuia, logoul acestuia în materialele sale de prezentare, publicitare sau ca referin## doar având acordul scris în prealabil al AAR, sub sanc#iunea pl##ii de daune-interese.

12. Declara#ii #i garan#ii ale P#r#ilor
Fiecare Parte declară #i garantează celeilalte Păr#i că:
i. este o societate înfiin#at# #i func#ionând în conformitate cu legile României;
ii. are capacitatea legal# necesar# pentru a executa obliga#iile asumate fa## de cealalt# Parte;
iii. de#ine toate licen#ele, permisele, acordurile #i alte autoriza#ii similare pentru buna desf##urare a activit##ii sale #i pentru executarea obliga#iilor asumate fa## de cealalt# Parte;
iv. de#ine personal calificat în vederea execut#rii obliga#iilor în termenele #i condi#iile stipulate prin TCG #i Documentele Contractului;
v. persoana care semneaz# TCG #i orice alte condi#ii speciale are autoritatea si capacitatea de a o reprezenta si de a o obliga legal #i valid, în conformitate cu prevederile legii #i actelor constitutive;
vi. dispune de mijloacele financiare, materiale, tehnice #i organizatorice necesare pentru executarea obliga#iilor asumate;
vii. nicio actiune sau procedura judiciara nu a fost demarat# sau, dup# #tiin#a sa, este pe cale de a fi demarat# împotriva acestuia, avand ca obiect dizolvarea, declararea acesteia in stare de incapacitate de plat#, declan#area procedurii insolventei,
viii. nu exista nicio modificare semnificativ# cu privire la capacitatea legal#, afacerile, perspectivele sau situa#ia financiar# a P#r#ii declarante #i care ar putea afecta capacitatea acesteia de a aduce la îndeplinire obliga#iile asumate.

13. R#spunderea P#r#ilor
13.1 Vânz#torul în#elege #i accept# posibilitatea ca, independent de voin#a AAR, în cazul survenirii unor schimb#ri excep#ionale a împrejur#rilor care au stat la baza intr#rii în rela#ie de afaceri cu AAR, executarea obliga#iilor sale s# devin# mai oneroas# din cauza cre#terii costurilor execut#rii acestora. În considerarea acestor prevederi #i în sensul Art. 1.271 alin. (3) par. (c) din Codul Civil, Vânz#torul este de acord s# îi asume riscul cu privire la apari#ia unor astfel de împrejur#ri, fiind #inut s# îi îndeplineasc# obliga#iile asumate prin confirmarea de comand# independent de astfel de schimb#ri excep#ionale ale împrejur#rilor care au stat la baza intr#rii în rela#ie de afaceri cu AAR. Prin asumarea acestor riscuri, Vânz#torul în#elege #i accepta faptul c# nu va putea solicita unei instan#e de judecat# adaptarea rela#iei de afaceri în cazul apari#iei unor împrejur#ri excep#ionale de natura celor indicate mai sus.
13.2 Vânz#torul va fi r#spunz#tor pentru daune directe, speciale, indirecte, accidentale, subsecvente sau punitive (inclusiv, f#r# a se limita la orice daune cauzate de încetarea activit##ii, pierderile de profit sau venituri, pierderi de produc#ie, de clien#i, costuri de capital, pierderi de date, oportunit##i sau beneficii neob#inute etc) în cazul neexecut#rii obliga#iilor prev#zute în prezentele TGC.

14. Divizarea TCG
14.1 Dac# orice clauz# este considerat# de instan## sau de o alt# autoritate competent# nevalabil#, nelegal# sau neexecutabil# atunci acea clauza va fi disjuns# de restul prevederilor TCG care vor continua s# fie valabile #i executabile în condi#iile legii.
14.2 In cazul în care nevalabilitatea este de o asemenea natur# încât s# împiedice fundamental îndeplinirea obliga#iilor asumate, P#r#ile vor începe imediat, cu bun#-credin##, negocieri pentru a o complini.

15. For#a major#
15.1 For#a major#, a#a cum este definit# de lege, exonereaz# de r#spundere în condi#iile în care este adus# la cuno#tin#a celeilalte P#r#i contractante, în termen de cel mult 2 zile de la apari#ie #i a dovedirii cazului de for## major# prin certificarea acestuia de c#tre o autoritate competent# în termen de 15 zile de la apari#ia cazului de for## major#.
15.2 In situa#ia în care cauz# de for## major# dureaz# mai mult de 6 luni, rela#ia contractual# se consider# încetat# de drept, f#r# daune interese, cu obliga#ia P#r#ilor de a a-#i îndeplini obliga#iile asumate pân# la data intervenirii for#ei majore.

16. Încetarea rela#iei contractuale
16.1 Rela#ia contractual# înceteaz# în urm#toarele situa#ii:
a) Prin executarea complet# #i conform# a obliga#iilor asumate de P#r#i;
b) Prin acordul P#r#ilor;
c) Prin rezolutiune / reziliere de c#tre AAR ca urmare a nerespect#rii de c#tre Prestator a obliga#iilor asumate prin Documentele Contractuale
16.2 Rela#ia contractual# înceteaz# de plin drept, f#r# a mai fi necesar# interven#ia instan#ei, în urm#toarele cazuri:
a) P#r#ile intr# în dizolvare/lichidare voluntar#;
b) Vânz#torul cesioneaz# drepturile #i obliga#iile sale derivate din rela#iile de afaceri cu AAR f#r# acordul prealabil al AAR;
c) Vânz#torul încalc# obliga#ia de confiden#ialitate.

16.3 În orice caz de încetare a rela#iilor de afaceri, obliga#iile scadente raman valide.

17. Litigii
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în leg#tur# cu respectarea prezentelor TCG #i ale Documentelor Contractuale vor fi solu#ionate pe cale amiabil#, iar dac# P#r#ile nu cad de acord, solu#ionarea acestora va fi încredin#at# instan#ei competente de la sediul AAR.

18. Sanc#iuni #i Control al Exporturilor
18.1 P#r#ile vor respecta legile #i reglement#rile europene, americane, britanice, franceze, germane, spaniole, canadiene #i orice alte legi #i reglement#ri aplicabile privind controlul exporturilor, sanc#iunile financiare, economice sau comerciale #i embargourile na#ionale aplicabile (#Sanc#iuni #i Regulamente de Export") #i vor lua cuno#tin## c# derogarea de la astfel Sanc#iuni #i Regulamente de Export este interzis#.
18.2 AAR va avea capacitatea de a utiliza #i de a furniza Produsul, iar clien#ii AAR s# utilizeze, s# opereze #i/sau s# între#in# un astfel de Produs, a#a cum este specificat de AAR.
18.3 Înainte de data livr#rii, Prestatorul va identifica Sanc#iunile #i Regulamentul de Export specifice aplicabile Produsului #i, în consecin##, va notifica clasificarea corespunz#toare (#Clasificarea Controlului Exporturilor") în scris c#tre AAR, utilizând declara#ia electronic# de clasificare a controlului exporturilor (#eECCD") disponibil pe portalul Airbus pentru Furnizori #i îl va actualiza în cazul

oric#rei modific#ri.
18.4 Ori de câte ori Produsul, total sau par#ial, este supus Sanc#iunilor #i Regulamentului de Export, Furizorul:
a) va solicita #i ob#ine la timp de la autorit##ile de export relevante, orice licen#e sau autoriza#ii relevante pentru exportul, reexportul, transferul, retransferul, livrarea #i utilizarea Produsului, a#a cum este specificat de AAR (#Autoriza#ia de export") #i, atunci când este necesar, realizeaz# la timp orice actualizare, pentru a se asigura c# Produsul este furnizat conform cerin#elor AAR în temeiul prezentei Comenzi #i f#r# costuri pentru AAR.
b) solicita AAR s# completeze o declara#ie de utilizator final în formularul cerut de autoritatea relevant# sau conform cerin#elor AAR;
c) s# furnizeze AAR, la cerere, orice informa#ii, declara#ii #i certific#ri cerute de Sanc#iunile #i Regulamentele de export, inclusiv cele referitoare la angaja#i, subcontractan#i #i/sau orice ter## parte, pentru ca AAR s# autorizeze accesul la orice informa#ii controlate la export #i/sau la s# respecte procesul de acreditare al AAR pentru conformitatea cu controlul accesului privind sanc#iunile #i regulamentele de export, atunci când este necesar;
d) înainte de transmiterea c#tre autoritatea competent# de control al exporturilor #i la cerere, va furniza c#tre AAR cererea de autorizare de export #i orice modific#ri;
e) cât mai curând posibil #i înainte de prima livrare a Produsului, va furniza c#tre AAR o copie a oric#rei autoriza#ii de export ob#inute, inclusiv toate cerin#ele/condi#iile aplicabile #i/sau orice coresponden## emis# de orice autoritate de control a exporturilor care se refer# la executarea Comenzii #i/sau la obliga#iile AAR;
f) s# prevad# pentru fiecare livrare de Produs corporal #i/sau necorporal, Clasificarea Controlului Exporturilor #i, atunci când este cazul, num#rul autoriza#iei de export, la care se face referire în documentele de expediere pentru materialul corporal, #i direct în Produsul necorporal pentru bunul necorporal. Este responsabilitatea Furnizorului s# declare toate informa#iile despre Serviciul furnizat pentru a asigura conformitatea cu Sanc#iunile #i Regulamentele de Export;
g) nu va acorda acces subcontractantului s#u la Produsele necorporale #i/sau tangibile aflate sub reglement#rile de control al exporturilor atunci când sunt furnizate de AAR f#r# autoriza#ia prealabil# scris# a AAR;
h) va fi responsabil pentru toate cerin#ele de reglementare aplicabile pentru p#strarea eviden#ei;
i) în cazul achizi#iei de produse militare, va solicita examinarea #i aprobarea de c#tre AAR a prevederilor Acordurilor de asisten## tehnic# din SUA (#TAA") sau Acordului de licen## de fabrica#ie (#MLA") înainte de a fi transmis autorit##ilor de export din SUA, în cazul în care unul (1) sau mai multe TAA sau MLA sunt necesare pentru executarea Comenzii. Furnizorul va furniza, de asemenea, AAR o copie a TAA sau MLA complet executat# #i a aprob#rii emise care include toate prevederile care se refer# la executarea Comenzii sau obliga#iile de conformitate ale p#r#ilor. Furnizorul va furniza AAR orice acord specific de nedivulgare cerut de sanc#iunile #i regulamentele de export prin TAA sau MLA;
j) în cazul achizi#iilor militare, se vor declara orice contribu#ie politic#, comisioane #i pl##i de taxe, conform p#r#ii 130 din Reglement#rile interna#ionale privind traficul de arme din S.U.A. ("ITAR"). Aceast# declara#ie va fi f#cut# la cererea AAR prin #Formularul F Airbus ITAR PARTEA 130 Declara#ie pentru furnizor".
18.5 În cazul nerespect#rii de c#tre Furnizor a obliga#iilor care îi revin în temeiul prezentului articol 18 #Sanc#iuni #i control al exporturilor", Furnizorul, într-un interval de timp definit de AAR #i în conformitate cu specifica#iile tehnice definite, va înlocui sau modifica Produsul afectat relevant în conformitate cu regulamentele privind controlul exporturilor aplicabile.
18.6 Furnizorul declar# c#, la data semn#rii Comenzii, nu este o Persoan# Sanc#ionat# sau nici nu se afl# într-o #ar# su embargo conform Sanc#iunilor #i regulamentele de export.
18.7 În cazul în care (i) Furnizorul devine Persoan# Sanc#ionat# #i/sau (ii) îndeplinirea obliga#iilor unei P#r#i conform prezentei Comenzi ar constitui o înc#lcare a Sanc#iunilor #i a Reglement#rilor de Export (fiecare un #Eveniment de Sanc#iuni), AAR va avea dreptul s#
(i) suspendă îndeplinirea obliga#iilor care îi revin în temeiul Comenzii fără notificare prealabilă #i cu efect imediat; #i/sau
(ii) să rezilieze Comanda cu o notificare prealabilă scrisă #i cu efect imediat, în conformitate cu Articolul 16.1. lit. c) în fiecare caz, fără nicio răspundere pentru AAR.
18.8 F#r# reexport. F#r# a aduce atingere #i în plus fa## de celelalte prevederi din prezentul articol 18 #Sanc#iuni #i controlul exporturilor", p#r#ile nu vor vinde, furniza, exporta sau reexporta, direct sau indirect, bunuri sau tehnologii furnizate în temeiul sau în leg#tur# cu aceasta Comanda c#tre/pentru a fi utilizate în ##rile în care exportatorilor din UE le este interzis s# vând#, s# furnizeze, s# exporte sau s# reexporte astfel de bunuri sau tehnologii (Rusia, Belarus). Orice înc#lcare a interdic#iilor UE de reexport de c#tre o parte (#partea în lips#") va constitui o înc#lcare a prezentului contract, iar cealalt# parte va avea dreptul de a (a) suspenda, f#r# r#spundere, livr#rile care sunt afectate de înc#lcare c#tre partea care încalc#; #i/sau (b) revendicare în justi#ie pentru daune dovedite suferite ca urmare direct# a înc#lc#rii

19. Protectia datelor cu caracter personal
În cazul #i în m#sura în care Datele cu caracter personal sunt colectate de la AAR #i procesate sau utilizate de c#tre Furnizor în timpul #i pentru executarea Contractului #i/Comenzii, Furnizorul va respecta în orice moment Regulamentul general privind protec#ia datelor (#GDPR"), precum #i toate legile #i reglement#rile na#ionale aplicabile privind protec#ia datelor cu caracter personal (denumite împreun# #Legile #i reglement#rile privind protec#ia datelor") în vigoare pe perioada derul#rii rela#iilor comerciale. P#r#ile convin de comun acord s# ini#ieze negocieri pentru a determina m#surile adecvate pentru a asigura respectarea legilor men#ionate mai sus atunci când este necesar. Furnizorul se va asigura c# obliga#iile cuprinse în prezentul articol 19 sunt incluse în toate contractele/comenzile care sunt încheiate cu subcontractan#ii s#i.

20. Prevederi finale
20.1 P#r#ile accept# s# respecte prevederile legisla#iei române#ti. Acest lucru se aplic# dar nu se limiteaz# la legisla#ia anticorup#ie #i la aspectele politice.
20.2 Modific#rile sau complet#rile la prezentele TCG #i ale Documentelor Contractuale vor fi efectuate în form# scris#.
20.3 Vânz#torul nu va putea cesiona drepturile si obliga#iile asumate fa## de AAR #i stabilite conform prezentelor TGC #i Documentelor Contractului f#r# acordul scris prealabil al AAR, sub sanc#iunea nulit##ii cesiunii.
20.4 Ambele p#r#i au citit #i au în#eles prezentul document #i efectele sale juridice #i accept# în mod deplin #i necondi#ionat s# se supun# prevederilor sale care reprezint# acordul P#r#ilor. Ambele P#r#i îl accept# de bun#-voie #i nu au motive pentru a crede c#, în momentul intr#rii în rela#ii de afaceri, exist# circumstan#e care le-ar împiedica s# intre într-o asemenea rela#ie.
20.5 P#r#ile declar# c# Documentele Contractuale reprezint# întregul acord al P#r#ilor cu privire la obiectul acestora #i c# nu exist# niciun element esen#ial ori secundar asupra c#rora P#r#ile au e#uat a se în#elege în cadrul Documentelor Contractuale.
20.6 Prezentele TCG se supun normelor legale în vigoare în materie civil#, precum #i legisla#iei specifice într-un anumit domeniu, raportat la obiectul presta#iei sau Produselor, aplicabile în România.
20.7 Orice comunicare între P#r#i, referitoare la îndeplinirea rela#iilor comerciale dintre acestea, trebuie s# fie transmis# în scris, cu confirmare de primire.
20.8 Comunic#rile între P#r#i se pot face #i prin fax sau e-mail cu condi#ia confirm#rii în scris a primirii comunic#rii de c#tre Partea destinatar# a coresponden#ei.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

OF PURCHASE OF GOODS BY AIRBUS AEROSTRUCTURES SRL

1. Applicability
1.1 These General Terms and Conditions ("GTC") apply to all purchases of Products made by Airbus Aerostructures S.R.L. located in Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 30, Bra#ov county, identified with Trade Registration Number J08/816/2011 and Tax Registration Number RO 25932794, ("AAR") from any of its business partners, as Sellers. In this document AAR and the Seller will be individually referred to as "Party" and collectively the "Parties".
1.2 Any other terms and conditions of the Seller which derogate from these GTC are not binding on AAR, even if AAR does not expressly oppose them or if the Seller declares that it will deliver only according to its general conditions or if they are included in the order confirmation or in any other documents accompanying the Products. In addition, acceptance and payment of the Products shall not be construed as an acceptance of the general conditions of the Seller.
1.3 The GTC are applicable insofar as the Parties do not expressly, by mutual agreement, derogate from them in writing, by a separate contract or by the Contract Documents, as they are defined in art. 2.2 below.

2. Subject of the trade relations
2.1 By accepting the order issued by AAR, the Seller undertakes to deliver the Products at the price established, (hereinafter collectively, as well as individually, referred to as the "Products"), in the quantities and to the quality required by AAR.
2.2 Sale of the Products takes place only in accordance with the orders placed by AAR and accepted by the Seller. The orders, order confirmations and any documents emanating from the Parties in connection with the performance of trade relations are Contract Documents, are an integral part of these GTC and form the basis of the contractual legal relationship between the Parties.
2.3 The Seller will be responsible for any breach of these GTC, due to action or inaction or caused intentionally, by its serious fault, by negligence or the imprudence of the Seller or of its suppliers, distributors or dealers.
2.4 Unless otherwise agreed in writing, each Party shall bear all costs and expenses incumbent on it related to the business relationships that will take place between them.

3. Quality requirements
3.1 The products will meet the quality requirements guaranteed by the manufacturer and confirmed by the warranty certificates, declaration of conformity, Product Data Sheet, required approvals and permits, etc. The products will also mandatorily be accompanied by the technical specification, quality and/or warranty certificates, delivery notes, original invoice, weight and nature of packaging, if applicable, and any other documents or data required by AAR.
3.2 The Seller undertakes to inform AAR of any changes occurring in the quality documents of the Products.

4. Packaging, marking, labeling / stamping and safety of the Products
4.1 The Seller undertakes to ensure and to guarantee the traceability of the Products delivered by packaging, marking, labeling and stamping according to the law of all the lots sold, in appropriate packages that allow transporting and keeping them in optimal conditions and completely safe.
4.2 The Seller shall deliver the Products observing the required precautions concerning the safety of the goods and indicating their term of validity / guarantee, the date of manufacture and delivery, the way of transport and the keeping/storage conditions, as appropriate.

5. Delivery terms, delivery times, acceptance and transport of the Products
5.1 Delivery of the Products will be carried out according to the orders issued in writing by AAR. The Seller will send the order confirmation to AAR within 24 hours. Unless the Parties agree otherwise by the initial offer of the Seller, the delivery times will be established by AAR in the orders.
5.2 Partial deliveries are not permitted without the express consent of AAR.
5.3 AAR has the right to cancel an order within 48 hours of its submission on legitimate grounds. Order cancellation after this period can be achieved by consent of the Parties.
5.4 If the Seller cannot fulfill the orders within the time limits established, it has to notify AAR, at least 5 working days prior to the delivery. AAR has the right to accept the extension of the delivery time for justified and documented cases or to cancel the order without waiving the application of penalties stipulated in art. 5.11.
5.5 The quantitative acceptance of the Products will be performed by AAR based on the information contained in the delivery note and/or invoice.
5.6 In case that on acceptance or subsequently, as the Products are used in the production process AAR finds quantitative or qualitative deviations of the Products, the Seller undertakes, upon request by AAR, to solve the nonconformities claimed within a reasonable time, but not longer than the deadline mentioned by AAR in the initial order. Also, the Seller undertakes to collect the claimed Products, at its expense, from AAR premises, within maximum 2 working days from the date of the complaint lodged by AAR.
5.7 Given the nature of the activity of AAR, AAR has the right to refuse receipt of the Products on the grounds of minor flaws, as well.
5.8 Products that do not comply with the order and which are identified as such at the time of delivery will be taken over by the Seller on the return path of the carrier or within a short period of time agreed by the Parties.
5.9 The costs incurred with the replacement / completion of the Products shall be borne solely by the Seller. If the Seller refuses to collect the Products according to art. 5.8, AAR is exonerated of any liability on safeguarding the Products.
5.10 Delivery of the Products will be made by means of transport organized by the Seller, at its expense. Deliveries will be made DAP, INCOTERMS 2000, at AAR premises, from Monday to Friday between 08:00 # 16:00. The risks and ownership of the Products pass from the Seller to AAR as of the date of acceptance without objections over the Products.
5.11 Any delay in carrying out the obligations to deliver the Products by Seller's fault, by more than 2 working days from the established date of delivery, will entitle AAR to claim penalties in the amount of 0.5% of the undelivered order value, for each day of delay.
5.12 Deliveries in advance are allowed only with the consent of AAR and shall not compel AAR to pay the corresponding invoices before the payment deadlines commonly agreed and practiced by the Parties.

6. Complaints
6.1 The Seller will respond to the complaints of AAR within 24 working hours of receiving them by any means of communication that ensure confirmation of receipt by the recipient. Complaints will be solved within a reasonable time but not longer than the deadline stipulated by AAR in the initial order.
6.2 If the Seller does not comply with the deadline set for response or settlement of the complaint, AAR has the right to calculate and retain penalties for delay of 0.1% per day of delay applied to the value of the claimed Products. Also, the Seller shall be held liable for any direct or indirect loss, cost incurred or pecuniary penalty borne by AAR and resulting from the delay of solving or refusing / ignoring to settle the claim.
6.3 If the Products are non-conforming in terms of quality or become defective within the warranty period, AAR has the right, at its option and at Seller's expense, either to request repair of the defective or non-conforming Product, or to require delivery of a new Product. AAR retains the right to require payment of compensation in place of performance of the obligation to replace or repair the defective or nonconforming Products.

7. Price of Products, payment method
7.1 AAR undertakes to pay for the Products within 30 days calculated from the end of the month in which the invoice was received according to the legal regulation in force, on the 10th of the following month (30 EoM 10), by bank transfer.
7.2 Any delay in the execution of the payment obligations by the exclusive fault of AAR will entitle the Seller to claim penalties amounting to 0.01% of the outstanding amount owed for each day of delay.
7.3 If AAR delays the payment of any invoice, the Seller shall not suspend / cease the fulfillment of its own obligations.
7.4 The Seller shall not have the right to demand payment for orders subject to claims by AAR. In such a situation, AAR is not in default and payment is payable only from the date on which the Parties resolve the complaint lodged by AAR.
7.5 AAR will not pay partial deliveries to the Seller but in exceptional circumstances, and only after a written confirmation from AAR.
7.6 If the price is expressed in Euro, the Products will be invoiced by the Seller at the exchange rate EUR/RON of the National Bank of Romania from the date of invoice.
7.7 AAR entitlement to any type of claim action is prescribed within 5 years from the date when the obligation is due, and the Seller had to execute it under these GTC and any special conditions agreed by the Parties.

8. Conduct of Parties
8.1 The Seller undertakes the following obligations:
a) to deliver to AAR the Products in the quantities, quality and specifications ordered and at the dates confirmed by the Parties;
b) to issue and submit to AAR the necessary documents for all the Products delivered;
c) to deliver only Products within the term of validity / warranty offered by the manufacturer;
d) to issue invoices for the Products delivered;
e) to resolve any type of complaint related to the Products or delivery within the deadline set;
f) to comply with the dates of delivery / completion of Products / replacement of Products agreed with AAR by the order and the order confirmation or by any other document signed by both Parties;
g) to refrain from any action or inaction that would prejudice the image and credibility of AAR on the market and among AAR employees;
h) to keep the confidentiality of the information provided by AAR during the development of the business relationship;
i) not to assign receivables or the commercial obligation between the parties without the prior consent of AAR;
j) not to undertake and to refrain from any act of unfair competition or prejudice to the image of AAR. Unfair competition means:
(i) denigration of AAR or of its activity, carried out by communication or dissemination by the Seller or its representatives / employees of untrue information able to prejudice its interests,
(ii) any other commercial practices which are contrary to fair practices and the general principle of good faith and that cause or may cause prejudice to AAR.
k) to inform the Beneficiary through written notice about any changes regarding company's identification data (eg. headquarter address, IBAN etc.) mentioned in the official documents issued by the company (eg. invoice) and any changes, initiatives or incapacities that could affect the conduct of the business relations between the Parties. In absence of any notification, the Beneficiary will be exonerated by any responsibilities in relation to payment errors/ delays caused by transfers to a canceled/ wrong bank account.
l) to adhere to the Airbus Provider Code of Conduct or to ensure AAR that their own code of conduct as well as current sustainability practices in supply chain relationships respect the principles outlined in the Airbus Provider Code of Conduct. Supplier Code of Conduct can be found here:
https://www.airbus.com/en/becoming-an-airbus-supplier#code-of-conduct-coc

8.2 AAR undertakes the following obligations:
a) to request solely on the basis of written order delivery of the Products;
b) to make the payment for conforming Products at the dates and under the terms provided in the order / order confirmation;
c) to provide quantitative and qualitative acceptance of the Products;

d) to store the Products delivered by the Seller only under the conditions specified on the packaging or technical documents and to use them according to the purpose specified;
e) to inform the Seller within 24 hours of any change in the identification data of the company (head office, Trade Register registration number, bank account, etc.) or contact information;
f) not to undertake and to refrain from any act of unfair competition or prejudice to the image of the Seller. Unfair competition means:
(i) denigration of the Seller or of its Products, carried out by communication or dissemination by AAR or its representatives / employees of untrue information about the activity of the Seller or about its Products, able to prejudice its interests,
(ii) any other commercial practices which are contrary to fair practices and the general principle of good faith and that cause or may cause prejudice to the Seller.

8.3 The Seller understands and expressly accepts that, in the absence of express statutory contrary provisions, all its obligations arising from or in connection with the business relations with AAR are essential obligations and concerning the results.

9. Audit and Inspection by AAR
9.1 AAR shall be entitled, through its internal or external auditors/ assessors, to perform audits, assessments, surveillance, reviews and/or inspections (the #Audit") to audit the Seller's performance of all its obligations under the Agreement and under Airbus Supplier Code of Conduct.
9.2 Such Audit shall be performed at any time during normal business hours, remotely and/or at the Seller's premises and at the facilities of any of its subcontractors/sellers involved in the performance of the Seller''s obligations under this Agreement with the purpose of verifying:
- all means implemented by the Seller to ensure its compliance with the principles of the Airbus Supplier Code of Conduct and all Applicable Law in particular in connection with anti-corruption, data protection, export control, sustainability and environment
- all means implemented to comply with relevant quality, design, security and other contractual requirements
9.3 The Seller shall fully cooperate with the Beneficiary and its internal or external auditors/assessors and grant all necessary access to facilities and data according to a schedule agreed upon by the Parties and as reasonably necessary for the purpose of such Audit.

10. Warranties
10.1 The Seller undertakes to replace or to complete the Products with defects which existed at the time of delivery / receipt and that were not known by the Seller, consisting in a production / manufacturing or material error, deficiency of storage under optimum conditions or handling when loading the Products in the transport vehicles.
10.2 The Seller warrants against eviction, according to art. 1695 Civil Code.
10.3 The Seller undertakes to guarantee AAR against the hidden and apparent defects of the Products. AAR is bound to denounce to the Seller the apparent defects either at the time of delivery, or later as the Products are used in the production process and the hidden defects within 2 working days of discovering them.
10.4 The Seller declares and expressly accepts that the conditions assumed by GTC are not an obligation whose undertaking or execution is too burdensome or difficult.
10.5 The right to proceeding on liability for defects prescribed within 5 years from the date of delivery of the Products.

11. Confidentiality of information
11.1 For the purposes of these General Terms and Conditions, "Confidential Information" means any type of information that relates to one Party and which is made available or communicated to the other Party by or on behalf of the Party, or that the other Party will know by chance or by accident, either prior to or subsequent to the date of concluding a business relationship and/or Contract, in writing, visually or on a support that can be read, including by fax or by any other forms of transmission electronically or verbally.
11.2 The Parties undertake, during the development of the business relations between them and after their termination, for an indefinite period:
i. Not to disclose to any third party, without the prior written consent of the other Party, the confidential information;
ii. To use the confidential information received from the other Party only in connection with and to conduct the activities as a result of the contractual relationship, and for no other purpose;
iii. Not to make and not to allow making copies of the Confidential Information or any reproductions thereof;
iv. To immediately inform the other Party if it becomes aware that a Confidential Information has been disclosed to a third party.
11.3 The Party will be exonerated from liability relating to the disclosure of Confidential Information if the confidential information:
i. Is publicly accessible at the time of its disclosure;
ii. Was legitimately owned by the Party before being disclosed (which can be proven by documentary evidence or by other reasonable and pertinent probatory evidence) and it was not subject to any restrictions on its use or disclosure before being so disclosed;
iii. Is disclosed at the request of courts or public authorities with competences of investigation and control, the Party being, according to the Romanian law, obliged to respond.
11.4 In the event that the Seller breaches the obligation of confidentiality, the Parties expressly agree on a clause amounting EUR 50,000 for each proven case of breach of the obligation of confidentiality, which represent the minimum amount to which AAR is entitled by way of damages (compensation for damage), without being held to bring any evidence regarding the existence and extent of the damage. AAR will also be entitled to any amounts in addition, above the amount of the penal clause, to the extent that it makes, under the common law, proof of damage of a more substantial value.
11.5 In case of receiving Confidential Information not intended for it, the Party has the obligation to return such information to the owner or to destroy it, with the prior consent of the owner of the information.
11.6 The Seller may mention AAR or may use its name and its logo in its presentation and advertising materials, or as a reference, only upon having the prior written consent of AAR, under penalty of payment of damages.

12. Declarations and warranties of the Parties
Each Party declares and warrants to the other Party that:
i. it is a company incorporated and operating under the laws of Romania;
ii. it has the legal capacity necessary to perform the obligations assumed towards the other Party;
iii. it holds all licenses, permits, approvals and other similar authorizations for the proper conduct of its activity and for performing its obligations assumed towards the other Party;
iv. it has qualified personnel for the performance of its obligations under the terms and conditions stipulated by GTC and the Contract Documents;
v. the person signing the GTC and any other particular conditions has the authority and capacity to represent it and to legally and effectively bind it, according to the provisions of the law and of the articles of incorporation;
vi. it has the necessary financial, material, technical and organizational means necessary for performing the obligations assumed;
vii. no action or legal proceedings has been instituted or, to its knowledge, is about to be instituted against it, involving the dissolution, declaring it in a state of insolvency, triggering the insolvency proceedings,
viii. there is no significant change in the legal capacity, business prospects or financial condition of the declaring Party, which could affect its capability to fulfil the obligations assumed.
ix.

13. Liability of the Parties
13.1 The Seller understands and accepts the possibility that, beyond the control of AAR, on the occurrence of exceptional change of the circumstances which led to the entry into business relationship with AAR, the performance of its obligations can become more burdensome due to increased costs of their execution. In light of these provisions and for the purposes of Art. 1271 par. (3) letter (c) of the Civil Code, the Seller agrees to assume the risk of the occurrence of such circumstances, being held to fulfil its obligations under the order confirmation independent of such exceptional change of circumstances which led to the entry into business relationship with AAR. By taking these risks, the Seller understands and accepts that it may not resort to a court for adjustment of the business relationship following the occurrence of exceptional circumstances such as those indicated above.
13.2 The Seller shall be liable for any direct, special, indirect, incidental, consequential or punitive damages (including, without limitation, any damage caused by cessation of the activity, loss of profit or revenues, loss of production, customers, capital costs, loss of data, opportunities or benefits not obtained, etc) in the event of non-performance of the obligations set out in these GTC.

14. GTC division
14.1 If any clause is considered by the court or other competent authority invalid, illegal or unenforceable then that clause will be disjoined from the remaining provisions of the GTC that will continue to be valid and enforceable under the law.
14.2 If the invalidity is of such a nature as to fundamentally impede the fulfilment of the obligations assumed, the Parties shall start immediately, in good faith, negotiations for a complement.

15. Force majeure
15.1 Force majeure, as defined by the law, exempts from liability, provided that it is notified to the other Contracting Party, not later than 2 days after its occurrence and subject to proving the force majeure circumstance by its certification by a competent authority, within 15 days from the occurrence of the force majeure event.
15.2 In case that the force majeure circumstance lasts longer than 6 months, the contractual relationship is considered terminated by operation of law, without damages, with the obligation of the Parties to fulfil their obligations assumed until the occurrence of the force majeure.

16. Termination of the contractual relationship
16.1 The contractual relationship shall cease in the following cases:
a) By complete and conformable performance of the obligations assumed by the Parties;
b) By agreement of the Parties;
c) By resolution / termination by AAR as a result of non-compliance by the Seller with the obligations assumed by the Contractual Documents
16.2 The contractual relationship ceases by operation of law, without the need for court intervention in the following cases:
a) The parties enter into voluntary dissolution / liquidation;
b) The Seller assigns its rights and obligations derived from the business relationships with AAR without the prior consent of AAR;
c) The Seller breaches the obligation of confidentiality.
16.3 In any event of termination of the business relationships, the outstanding obligations remain valid.

17. Disputes
Any disputes which may arise in connection with the compliance with these GTC and the Contract Documents shall be settled amicably, and if the Parties fail to agree, they will resort for settlement to the competent court with jurisdiction over AAR headquarters.

18. Sanctions and Export Control
18.1 The Parties shall comply with the applicable European, American, British, French, German, Spanish, Canadian and any other applicable national export control, financial, economic or trade

sanctions and embargoes laws and regulations (the #Sanctions and Export Regulations") and acknowledge that diverting from such Sanctions and Export Regulations is prohibited.
18.2 AAR shall have the ability to use and to deliver the Service and the AAR's customers to use, operate and/or maintain such Service as specified by the AAR.
18.3 Prior to the delivery date, the Seller shall identify the specific Sanctions and Export Regulations applicable to the Service and consequently notify the corresponding classification (the #Export Control Classification") in writing to the AAR using the electronic export control classification declaration (#eECCD") available on the Airbus portal for Providers and update it in case of any change.
18.4 Whenever all or part of the Service is subject to Sanctions and Export Regulations, the Seller shall:
a) apply for and obtain on time from the relevant export authorities, any relevant licences or authorisations for the export, re-export, transfer, retransfer, delivery and use of the Service as specified by AAR (the #Export Authorisation") and, when necessary, implement any update on time, to ensure that the Service is delivered as required by AAR under this Order, and at no cost to AAR.
b) request AAR to complete an end user statement in the form as required by the relevant authority or as provided by AAR;
c) provide to AAR, upon request, with any information, declarations and certifications required by the Sanctions and Export Regulations, including those related to employees, subcontractors and/or any third party, for AAR to authorise access to any export controlled information and/or to comply with AAR's accreditation process for Sanctions and Export Regulations access control compliance when required;
d) prior to submission to the competent export control authority and upon request, provide AAR with the Export Authorisation application and any amendments;
e) as soon as possible and before the first delivery of the Service, provide to AAR with a copy of any obtained Export Authorisation, including all applicable provisos/conditions, and/or any correspondence issued by any export control authority that relate to the execution of the Order and/or to the obligations of AAR;
f) provide for each delivery of tangible and/or intangible Service, the Export Control Classification, and when applicable, the Export Authorisation number, referenced in the shipping documents for the tangible, and directly in the intangible Service for the intangible. It is the Seller's responsibility to declare all information of the supplied Service to ensure compliance with the Sanctions and Export Regulations;
g) not give access to intangible and/or tangible export controlled Services to its subcontractor when provided by AAR without AAR' prior written authorisation;
h) be responsible for all applicable regulatory record keeping requirements;
i) in the case of military purchase, seek AAR's review and approval of the provisions of the U.S. Technical Assistance Agreements (#TAA") or Manufacturing License Agreement (#MLA") prior to being submitted to the U.S. export authorities, should one (1) or more TAA or MLA be required for the fulfilment of the Order. TheSeller shall also provide to AAR with a copy of the fully executed TAA or MLA and of the issued approval that includes all provisions that relate to the execution of the Order or the compliance obligations of the Parties. The Seller shall provide to AAR any specific non-disclosure agreement required by the Sanctions and Export Regulations through the TAA or MLA; and
j) in the case of military purchase, declare any political contribution, commission and fees payments as referred under Part 130 of the U.S. International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"). This declaration shall be made upon request from AAR through the #Form F Airbus ITAR PART 130 Declaration for Vendor".

18.5 In the event of Seller's failure to comply with its obligations under this Article 17 #Sanctions and Export Control", theSeller shall, within a timeframe defined by AAR and according to the defined technical specifications, replace or modify the relevant impacted Service in compliance with the applicable Sanctions and Export Regulations.
18.6 The Seller represents that, at the date of signature of the Order, it is not a Sanctioned Person or located in a comprehensive embargoed country according to Sanctions and Export Regulations.
18.7 In the event that (i) the Seller becomes a Sanctioned Person and/or (ii) the performance of a Party's obligations under this Order would constitute a breach of Sanctions and Export Regulations (each a #Sanctions Event), AAR shall be entitled to
(i) suspend performance of its obligations under the Order without prior notice and with immediate effect; and/or
(ii) terminate the Order with a prior written notice and with immediate effect in accordance with Article 15.1. lit. c); in each case, without any liability for AAR.
18.8 No re-export. Without prejudice and in addition to the other provisions under this Article 17 #Sanctions and Export Control" the Parties shall not sell, supply, export or re-export, directly or indirectly, any goods or technologies supplied under or in connection with this Order to/for use in countries where EU exporters would be prohibited to sell, supply, export or re-export such goods or technologies (e.g., Russia, Belarus). Any violation of EU re-export prohibitions by a Party (the #Defaulting Party") shall constitute a breach of this Order and the other Party shall be entitled to a) suspend, without liability, deliveries which are impacted by the violation to the Defaulting Party; and/or b) claim at law for demonstrable damages suffered as a direct consequence of the violation

19. Data Protection
In the event and to the extent that Personal Data is collected from AAR and processed or used by the Seller during and for the performance of the Contract and/Order, the Seller shall at all times comply with the General Data Protection Regulation (#GDPR"), as well as all applicable national Personal Data protection laws and regulations (together referred to as #Data Protection Laws and Regulations") in force during the term of the execution of the business between the Parties. The Parties mutually agree to enter into negotiations to determine appropriate measures to ensure compliance of the aforementioned laws when needed. The Seller shall ensure that the obligations contained in this Article 19 are included in all contracts/orders which are entered into with its subcontractors.

20. Final provisions
20.1The Parties agree to comply with the Romanian legislation. This applies but is not limited to anti-corruption legislation and political issues.
20.2Amendments and additions to these GTC and the Contract Documents shall be made in writing.
20.3 The Seller may not assign its rights and obligations assumed towards AAR and established according to these GTC and the Contract Documents without the prior written consent of AAR, under penalty of nullity of the assignment.
20.4 Both Parties have read and understood this document and its legal effects and fully and unconditionally accept to comply with its provisions which represent the agreement of the Parties. Both Parties accept it willingly and have no reason to believe that, when entering into business relations, there are circumstances that would prevent them from entering into such relationship.
20.5 The Parties declare that the Contractual Documents represent the entire agreement of the Parties regarding their subject and that there is no essential or secondary element to which the Parties have failed to agree within the Contractual Documents.
20.6 These GTC are subject to the legal provisions in force in civil matters and to the specific legislation in a particular area, relative to the subject of the works or Products, applicable in Romania.
20.7 Any communication between the Parties regarding the fulfillment of the trade relations between them must be submitted in writing, with acknowledgment of receipt.
20.8 Communications between the Parties may be conducted by fax or e-mail, provided written confirmation of the receipt of the communication by the Party receiving the correspondence is supplied.